

1500491-76.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... do réu estar no local para realizar tráfico a outros usuários que possam passar pelo local, por outro lado não se descarta a possibilidade do réu ser apenas um usuário que estivesse ali apenas para consumir. Sendo os indícios demasiadamente frágeis a dar supedâneo à autoria do tráfico a ele imputada milita em favor do acusado o in dubio pro reo.

Portanto, verifico que as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500491-76.2021.8.26.0072 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500491-76.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2121451/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 17717459 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

948/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2121451 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO,

948/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE MORAES SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público ajuizou denúncia contra Lucas de Moraes Soares, qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 5 de maio de 2021, por volta de 2h17min, na Rua José de Almeida, nº 211, nesta comarca de Bebedouro/SP, o réu trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, e sem autorização legal e regulamentar;

Consta da denúncia que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, foram

abordados por pessoa que lhes informou que, numa casa abandonada, na Rua José de Almeida, nº 211, um indivíduo de nome Lucas, conhecido como "Gordinho" e a namorada dele, Dayane, estariam realizando tráfico de drogas e que as drogas estariam dentro do imóvel;

Os policiais foram até o local, que se tratava de uma casa abandonada, e pularam o muro da imóvel, ao verificarem que o portão estava fechado. Ao entrarem viram o réu saindo de um dos cômodos, enquanto Dayane estava em outro cômodo, sentada em um colchão;

Os dois foram abordados e revistados, sendo que no quarto de onde o acusado saiu, debaixo de um colchão, foram encontrados pelos policiais uma sacolinha branca contendo 16 eppendorfs de cocaína, 26 porções de crack e uma porção de maconha pesando cerca de 23,4 gramas, além de R\$ 400,50.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, contendo o auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de constatação provisória (fls. 14/17). Laudo toxicológico definitivo (fls. 98/101).

Defesa preliminar (fls. 142/145).

Recebimento da denúncia (fls. 154/158).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 176/177).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 185/188).

Alegações finais da defesa (fls. 197/198).

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, sem vícios, e pronto para a decisão. As partes não alegaram qualquer questão processual, e não existem arguições de preliminares, razão pela qual adentro diretamente no mérito da causa.

Do teor do conjunto probatório não se vislumbra nexo de causalidade para corroborar a responsabilização penal do réu pelo crime de tráfico.

O réu, ouvido na delegacia, negou a posse das substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, e afirmou que a droga não era sua e que estava no local com sua namorada Dayane, porque haviam invadido a casa.

Em juízo, sobre o crivo do contraditório, o réu novamente negou a posse dos entorpecentes, disse que é usuário de crack e que o local é ponto consumo de drogas que são adquiridas em um imóvel que faz fundo com o local dos fatos.

Em depoimento, as testemunhas de acusação Márcio Leandro Garcia e Tiago Martins da Silva, policiais militares responsáveis pela prisão do réu, confirmaram os termos da denúncia.

A testemunha Tiago Martins da Silva afirmou que a casa em que a droga foi encontrada é abandonada e conhecida pelos policiais como ponto de tráfico de drogas e que inclusive outras pessoas já foram presas neste local pela realização de mercancia.

O fato é que, o testemunho dos policiais militares é insuficiente para respaldar um decreto condenatório, porque o fato de eles terem visto o réu sair do cômodo em que estava a droga é insuficiente para ligar sua conduta à traficância de substâncias entorpecentes.

Assim, se por um lado sabe-se que há razoável possibilidade do réu estar no local para realizar tráfico a outros usuários que possam passar pelo local, por outro lado não se descarta a possibilidade do réu ser apenas um usuário que estivesse ali apenas para consumir. Sendo os indícios demasiadamente frágeis a dar supedâneo à autoria do tráfico a ele imputada milita em favor do acusado o in dubio pro reo. Portanto, verifico que as provas não são suficientes para concluir que o réu era o proprietário da droga apreendida, já que a única circunstância que liga-o as drogas é o momento em que os policiais militares encontraram a droga no colchão de um cômodo da residência abandonada, posto que outras pessoas podem ter acesso, e com o acusado não foi encontrado nenhum liame a fundamentar o nexo de responsabilidade penal, a dar fundamento para um decreto condenatório.

Com efeito, a condenação exige certeza absoluta, pautada em dados objetivos e indiscutíveis, que demonstrem sua materialidade e autoria, não sendo suficiente suspeitas, e ainda que a versão negativa do réu possa ser inverídica, ela não foi afastada por nenhuma prova contundente, por isso a dúvida milita em seu favor. Portando, por falta de provas que demonstrem, a prática do delito de tráfico de drogas, aplico ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo, evitando assim injustiças, e o caso é de absolvição.

III-DISPOSITIVO.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu, com fundamento no 386, inciso VII, do CPP. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao advogado do réu que foi nomeado pelo Convênio Defensoria Pública/OAB-SP (fls. 116).

Libere-se o dinheiro apreendido (fl. 89) em favor do réu.

Em seguida, arquivem-se.

P.I.

Bebedouro, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA